

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(CIVIL REVISIONAL JURISDICTION)

Present:
Mr. Justice Md. Moinul Islam Chowdhury

Civil Revision No. 2253 of 2009

Abdul Haque

..... Petitioner

-Versus-

Golam Mursid Shahbuddin and another

..... Opposite Parties

Mr. Khair Ezaz Maswood, with
Mr. Mohammad Faridur Rahman,
Advocates

..... for the petitioner

No one

..... for the opposite parties

Judgment on: 05.12.2016.

At the instant of the plaintiff-respondent-petitioner, Abdul Haque, this Rule has been issued calling upon the Opposite party No. 1 to show cause as to why the judgment and decree complained of in the petition moved in Court to-day should not be set aside.

This Rule is directed against the Judgment and decree dated 22.03.2009 and 29.03.2009 respectively passed by the Additional District Judge, 2nd Court, Noakhali in Title Appeal No. 217 of 2006 reversing the Judgment and decree dated 27.08.2006 and 31.08.2006 respectively passed by the Senior Assistant Judge, Sadar, Noakhali in Title Suit No. 22 of 2003.

The relevant facts for disposal this Rule, inter-alia, are that the present petitioner as the plaintiff filed the Title Suit No. 22 of 2003 in

the Court of learned Senior Assistant Judge, Sadar, Noakhali, for declaration that the present opposite party No. 2, Fulmati Khtun wife of Saru Miah as the Benamder of the land describe in the schedule of the plaint.

The plaint further contains that the suit land measuring 40 decimal situated in Khatian No. 1163 D.S Khatian No. 1150, Dag No. 1078, 1079, 1161,1220,1211,1221,1238,1222,1239,1224,1247,1248,1163 in Mouja No. 98, Maijdi, Police Station- Sadar, Noakahli, owned by the predecessor of the present petitioner by way of Heba Deed executed by his father's sister, and the same has been in possession by the plaintiff by making homestead, pond, viti land and plain land.

The present petitioner, thereafter, executed the hababil awaz deed No. 5563 of 1965 in favor of his sister Fulmati Khtun in order to avoid claim of dowry and maintenance from his own wife Mrs. Feroza Khatun. In course of time said Fulmati Khatun claimed the land as her own property, the petitioner as the plaintiff filed this suit.

In the said suit the present opposite party No. 1, Golam Mursed Shahbuddin, added himself as the defendant by the order of the court, contending that the suit is false fabricated and collusive and there is no cause of action for filing the suit. The present opposite party No. 1, also contended that the present petitioner transferred 59.5 decimal of land by way of heba deed in favour of Fulmati Khtun and the said Fulmati Khtun transferred the land in favour of different persons by executing different

deeds, therefore, the plaintiff did not have any right and title upon the suit land.

After hearing the parties the learned Senior Assistant Judge, Sadar, Noakali, dismissed the suit by its judgment and decree dated 27.08.2006. Being aggrieved by the present opposite party No. 1, as an appellant preferred the Title Appeal No. 217 of 2006 in the court of learned District Judge, 2nd Court, Noakhali, which was heard by the learned Additional District judge, 2nd Court, Noakhali, and he allowed the appeal by setting aside the Judgment and decree passed by the trial court. Challenging the said Judgment passed by the learned appellate court below this Revisional application has been filed and the Rule was issued thereupon.

Mr. Khair Ezaz Maswood, the learned Advocate appearing with the learned Advocate Mr. Mohammad Faridur Rahman, submits that the appellate court below committed an error of law resulting in an error in the decision occasioning failure of justice in not carefully examining the related deeds and documents of the case filed by the defendant No. 2 and believing the statements made by the defendant No. 2 without applying Judicial mind.

The learned Advocate also submits that the findings of the lower appellate court in respect of the title of defendant No. 2 in 50 decimals of land in question were not an issue of the original suit, since the Original suit was only for declaration the defendant No. 1 as benamdar of the Plaintiff/Petitioner. It was only the issue that the defendant No. 1 is/was

a benamder of the Plaintiff/Petitioner or not. So there was no scope to discuss and decide the title of the defendant No. 2 in that case. For that the impugned Judgment and decree passed by the learned lower appellate court was an error of law and thus committed an error in the decision occasioning failure of Justice.

This matter has been appearing in the list for long period of time but no one opposed the Rule.

Considering the above submissions made by the learned Advocate for the petitioner and also considering the application filed under section 115(1) of the Code of Civil Procedure along with the annexures therein, in particular, the Judgment and decree passed by the learned Appellate Court and also considering the lower courts record, it appears to me that the present petitioner as the plaintiff filed the Title Suit for declaration of land measuring 40 decimals, in different plot No. under Mouja No. 98, Maijdi, Police Station- Sadar, District- Noakahli, as the benamdar which was transferred in the name of his sister Fulmati Khatun, the present opposite party No. 2 by the deed No. 5536 of 1965, in order to avoid any future claim by his first wife as dowery and maintenance, thereafter, the above mentioned transfer was made in the name of the said Fulmati Khatun of the land with the consent of the executants of aforementioned heba deed.

Now the question is whether the plaintiff petitioner had a legitimate claim or legal claim through the benami transaction. In this regard our apex court laid down a settled principle for claiming

entitlement through a benami transaction which includes actual possession of the land, actual possession of the legal documents motive for such transaction among others.

In the Trail of the suit the plaintiff has utterly failed to prove the benami transaction, therefore, declaration of claim Fulmati Khatun as a benamder failed. However, the present petitioner being aggrieved did not file any appeal. Instead, an appeal was filed by the defendant No. 2 being the Title Suit No. 22 of 2003. In this regard, I have examined the documents and the lower courts record and the Judgment passed by the learned courts below and I am satisfied that the present opposite party No. 1 as the defendant No. 2 has no right to challenge the Judgment and decree passed in his favour because in the suit the said defendant No. 2 vigorously contested the suit and the suit was dismissed, therefore, he should not be an aggrieved party and, as such, the appeal filed by him is not sustainable under the provision of law. I am now inclined to examine the Judgment and decree passed by the courts below the learned Trial Court dismissed the suit on the basis of findings which read as follows:

“বিবাদীপক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ডি, ডব্লিউ-১, ডি,এম, সাইফুদ্দিন রাশেদ কে উক্ত ভিন্ন তারিখের রেজিস্ট্রিকৃত ভিন্ন কবলা বিষয়ে জেরা করা হলে তিনি উক্ত বিষয়ে কোন সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান কর-ত পা-র নাই। নালিশী জমির দখল বিষয়ে সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় বিবাদী পক্ষে ডি, ডব্লিউ-২, হি-স-ব মাহবুবুল হক এবং ডি, ডব্লিউ-৩, হি-স-ব মো: আবুল কা-সম সাক্ষ্য প্রদান ক-রন। ডি, ডব্লিউ-২, জবানবন্দি-ত ব-ল-ছেন যে, নালিশী জমি ২ নং বিবাদী দখল ক-র। কিন্তু জেরা-ত এই সাক্ষী ব-ল-ছেন যে, নালিশী জমি কোথায় তা তিনি সঠিক বল-ত পার-বন না। তিনি আরও ব-লন যে, নালিশী জমির পরিমাণ ৩ গন্ডা হবে। এমতাবস্থায় এই সাক্ষীর বক্তব্য হতে নালিশী জমি বিবাদীপক্ষ কর্তৃক ৫০ শতক দখ-ল-র প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর ডি,ডব্লিউ-৩ আবুল কা-শম নালিশী জমি বর্গা ক-রন ম-র্ম জবান বন্দি-ত ব-লন ও জেরা-ত তিনি ব-লন যে,তার কোন বর্গা কবালা নাই। এই জেরা-ত নালিশী জমির পা-শ কি

আ-ছ তা বল-ত পা-র নাই। ডি, ডব্লিউ-৩, প্রকৃত প-ক্ষ জমি বর্গা চাষ কর-ল তিনি উক্ত জমির পাশে কি আছে তা বলতে পারত।

নথী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১ নং বিবাদী মোকদ্দমায় বাদীপক্ষের সা-থ একটি আ-পাষ নামা দি-য় বাদীর দাবী স্বীকার ক-র-ছ। অবশ্য ১নং বিবাদীকে জেরা করে তার বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা হয় নাই। ২নং বিবাদী পক্ষভুক্ত হয়ে মোকদ্দমায় হাজির হবার আগেই তিনি জবান বন্দি ও প্রমাণ করে চ-ল গে-ছেন। যা হোক, উপ-রর আ-লাচনা হ-ত প্রামাণিত যে তর্কিত দলিল খানা বিনাম দলিল নয় এবং উক্ত দালিলের গ্রহীতা বাদীর বিনামদার নয়। কাজেই বিচার্য বিষয়টি ‘না’ সূচকে নিষ্পত্তি করা হল। ”

The learned Appellate court reverse the Judgment of the learned Trial Court on the basis of the following findings:

“উহা-ত স্পষ্টতা-ব উ-ল্লখ রহিয়া-ছ যে, দাতা ফুলমতি খাতুন ৫৫৩৬/৬৫ নং হেবানামা দান পত্র দলিল মালিক হইতে ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত দলিলে বাদী স্বয়ং দলিল দাত্রীকে নিংবং করিয়াছেন মর্মে পরিলক্ষিত হয়। ফলে উক্ত দলিলটি বাদি-রেসপন্ডেন্ট এর জ্ঞাত সারেই হইয়াছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। সাক্ষ্য প্রমাণে আরো দেখা যায় যে, আপীলকারী-বিবাদি প-ক্ষ নিম্ন আদাল-ত দাখিলী প্রদর্শনী-ত দলিল প্রদর্শনী -‘খ’, চিহ্নিত ১০১১৫/৬৮ নং দলি-ল নালিশী দা-গ সা-ড় ১৯ ডিং, প্রদর্শনী ‘গ’, ৫৭৬৫/৬৪ নং দলি-ল ১২ ডিং এবং প্রদর্শনী-‘ঘ’ চিহ্নিত ৬০৯৩/৬৪ নং দলি-ল ০৮ ডিং মোট সাড়ে ৩৯ডিং সম্পত্তি খরিদ করিয়া মালিক দখলকার আছেন ম-র্ম প্রতীয়মান হয়। তাহাছাড়া বিবাদী-আপীলকারী প-ক্ষর দাখিলী কাগজাত দৃ-ষ্ট আ-রাও দেখা যায় যে, বাদী নালিশী ১০৭৮ এবং ১০৭৯ দা-গ সা-ড় ১০ ডিং ভূমিতে মালিক থাকিয়া ছবুরা খাতুনের নিকট বিক্রয় করেন। কা-জই আপীলকারী-বিবাদী পক্ষ তাহা-দর বায়া ছবুরা খাতুন হই-ত তাহা-দ খরিদা দলিলমু-ল নালিশী দা-গ মোট ৫০ ডিং সম্পত্তি স্বত্ব দখল অর্পন করিয়াছে এবং উক্ত দলিল সমুহ অদ্যাবধি বহাল রহিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞ নিম্ন আদালত তৎবিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিয়া শুধুমাত্র সাড়ে ৩৯ডিং সম্পত্তিতে স্বত্ব অর্জন করিয়াছে মর্মে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া-ছেন তাহা আইনানুগ হয় নাই। তদসংক্রান্ত অভিমত আদৌ রক্ষণীয় ন-হ বরং রদ রহিত-যাগ্য হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গ ব্যাভীত বিজ্ঞ নিম্ন আদালত অপরাপর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা পূর্বক মূল মোকদ্দমাটি খরিজ করিয়া-ছেন যাহা আইন ও সাক্ষ্য নির্ভর হইয়া-ছ।”

In view of the above conflicting decisions by the courts below I have carefully examined the documents and found that the learned Appellate Court below entertained an appeal and passed the impugned Judgment and decree by allowing the appeal which is not sustainable and maintainable under the provisions of law because the appeal was filed by a party who could not be aggrieved by the Judgment and decree passed by the learned trial court.

In this regard, learned Advocate appearing for the petitioner referred a decision of Tansukh Rat and others -Vs- Gopal Mahto and others reported in A.I.R. 1929 Patna 586 which reads as follows:

“Civil P.C., S. 96- Finding against party-Decree in his favour not based on the finding partly has not right of appeal.

There is no right of appeal to a party against a finding which is against him when the decree is not based upon it and the decree is in his favour.”

In the above circumstances I am satisfied that the learned appellate court below committed an error of law by passing the impugned judgment and decree allowing the appeal and setting aside the Judgment of the trial court, therefore, I am inclined to interfere into the Judgment and decree passed by the appellate court below.

In the result, the Rule is disposed of.

At the same time I considering that this revisional application has also been filed challenging the appellate court order by the present petitioner whereas the petitioner as the plaintiff did not file an appeal eventhough the Trial Court found against the present petitioner. In view of the above of the Rule is disposed of.

The office is directed to communicate the judgment and order to the concerned courts below and persons and also directed to send down the lower court records immediately.